

บทที่ ๒๒

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

๒.๑ องค์กรอัยการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๓

คดีปกครองเกี่ยวกับการขบวนการยุติธรรมทางอาญา

๑. การร้องทุกข์และกล่าวโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การออกหมายเรียกและหมายอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การจับ ชัง จำคุก คั่น และปล่อยตัวชั่วคราว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. การแจ้งข้อหา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. การสอบสวน

การกำหนดระยะเวลาการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนนั้น คำสั่งกรมตำรวจที่ ๙๖๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ ได้กำหนดไว้ว่า ให้พนักงานสอบสวนทำการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาทั่วไปที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิดมีกำหนด ๓ เดือน และกรณีที่รู้ตัวผู้กระทำผิดแต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๒ เดือน นับแต่วันที่รับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ ทั้งนี้ เมื่อทำการสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว ยังไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ ให้เสนอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นตามลำดับชั้นและดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๑ ภายใน ๑๐ วันจากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายได้บัญญัติให้พนักงานสอบสวนต้องทำการสอบสวนคดีอาญาให้แล้วเสร็จด้วยความรวดเร็ว จึงได้มีคำสั่งกำหนดระยะเวลาการสืบสวนสอบสวนคดีประเภทต่าง ๆ ไว้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน นอกจากนี้ เมื่อการสอบสวนแล้วเสร็จและพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้ต้องหาและ



ผู้ร้องทุกข์ทราบ โดยผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสีย มีสิทธิร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสั่งคดี และแม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า พนักงานสอบสวนใช้เวลาในการสอบสวนเกินกำหนดเวลาที่กำหนดก็ตาม แต่ระยะเวลาดังกล่าวก็เป็นเพียงระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น การที่พนักงานสอบสวนได้มีหนังสือแจ้งผลคดีตามคำสั่งของพนักงานอัยการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าพนักงานสอบสวนได้แจ้งผลการสอบสวนหรือคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนั้น พนักงานสอบสวนจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด

สำหรับกรณีการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดแต่เรียกหรือจับกุมตัวยังไม่ได้ เมื่อปรากฏว่าพนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนและสรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นส่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอต่อพนักงานอัยการแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งกรณีนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอทราบสำนวนการสอบสวนทั้งสำนวนหรือสรุปสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่พนักงานสอบสวนไม่ทำหน้าที่สรุปสำนวนการสอบสวนให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนหรือรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ดำเนินคดีกับนาย ส. กับพวก ในข้อหาร่วมกันทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียชีวิต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว ต่อมานางสาว ส. ได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินคดีแก่ผู้ฟ้องคดีและนาง ล. ภริยาของผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวหาว่าบุคคลทั้งสองร่วมกันทำร้ายร่างกาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว และในวันเดียวกันผู้ฟ้องคดีและนาง ล. ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินคดีนางสาว ส. ในข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกายนาง ล. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับคำร้องทุกข์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จนกระทั่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยอมรับคำร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีและพยานได้ไปให้ปากคำแล้ว แต่เห็นว่าการดำเนินการทั้งสองคดีไม่คืบหน้า จึงมีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอทราบผลการสอบสวนคดีที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ไว้ทั้งสองคดี แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร้องเรียนเรื่อง



การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าของพนักงานสอบสวน ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำสรุปสำนวนการสอบสวนและทำหนังสือชี้แจงผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๒๑^๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้ดำเนินคดีนาย ส. กับพวก ข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญา และได้ทำการสืบสวนสอบสวนรวมทั้งได้สรุปสำนวนการสอบสวนแล้วมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งสามคนเสนอต่อพนักงานอัยการ กรณีจึงเป็นการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปที่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำผิด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นจนพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว โดยใช้เวลาสืบสวนสอบสวนประมาณ ๖ เดือนนับแต่วันรับคำร้องทุกข์ ซึ่งแม้จะเป็นการสอบสวนที่ใช้เวลาเกินที่กำหนดตามคำสั่งกรมตำรวจ ที่ ๙๖๐/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗ ข้อ ๑.๑.๑ แต่ระยะเวลาดังกล่าวก็เป็นเพียงระยะเวลาที่กำหนดเพื่อเร่งรัดการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้น และไม่มีกฎหมายบัญญัติให้สิทธิผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอทราบสำนวนการสอบสวนทั้งสำนวนหรือสรุปสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ทำหนังสือสรุปสำนวนการสอบสวนทั้งหมดให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงไม่ใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด ส่วนประเด็นการแจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ร้องทุกข์ทราบนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผลการสอบสวนในเบื้องต้นให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ร้องทุกข์ทราบส่วนหนึ่งแล้ว ต่อมา เมื่อได้รับแจ้งจากพนักงานอัยการว่าได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในคดีดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงผลคดีตามคำสั่งของพนักงานอัยการแล้ว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้แจ้งผลการสอบสวนหรือคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ร้องทุกข์ทราบแล้ว อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๔๖ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

^{๑-๒} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๑๒๑ พนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวง

แต่ถ้าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ

มาตรา ๑๔๖ ให้แจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีให้ผู้ต้องหาและผู้ร้องทุกข์ทราบ ถ้าผู้ต้องหาถูกควบคุมหรือขังอยู่ ให้จัดการปล่อยตัวไปหรือขอให้ศาลปล่อย แล้วแต่กรณี



ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ดำเนินคดีนางสาว ส. ในข้อหาบุกรุกและทำร้ายร่างกายภริยาของผู้ฟ้องคดี นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำร้องทุกข์คดีดังกล่าวไว้แล้ว และได้ทำการสอบสวนจนกระทั่งได้สรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามรายงานการสอบสวนคดีอาญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาต่อพนักงานอัยการ แต่ผู้ต้องหาหลบหนีจึงได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว กรณีจึงเป็นการสอบสวนคดีอาญาทั่วไปที่รู้ตัวผู้กระทำผิดแต่เรียกหรือจับกุมตัวยังไม่ได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการสอบสวนและสรุปสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาเสนอต่อพนักงานอัยการแล้ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติเสร็จสิ้น ส่วนประเด็นการแจ้งสรุปผลการสอบสวนคดีให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ร้องทุกข์ทราบนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการเป็นผู้ดำเนินการเมื่อผู้มีส่วนได้เสียในคดีร้องขอเท่านั้น กฎหมายมิได้บัญญัติให้ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิร้องขอต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอทราบสำนวนการสอบสวนทั้งสำนวนหรือสรุปสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนได้แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ทำหนังสือสรุปสำนวนการสอบสวนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และนอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทวงถามเพื่อขอทราบผลการสอบสวนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังได้มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการและชี้แจงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือติดตามทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้วด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนอื่น มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะฟ้องนั้น เห็นว่า การฟ้องคดีต่อศาลปกครองกรณีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องหน่วยงานทางปกครองหรือตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ตามกฎหมาย มิใช่การฟ้องตัวบุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนหรือรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง แล้ว การที่พนักงานสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวคนใดจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งสิ้น พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔๘/๒๕๖๐)



๖. การเปรียบเทียบปรับ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. การสรุปสำนวนและการสั่งคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘. การดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีอาญา

ในกรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกคำขอของพนักงานอัยการ ที่ให้ริบรณต์บรรทุกของกลางและให้คืนรณต์บรรทุกคันดังกล่าวแก่เจ้าของ พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องคืนรณต์บรรทุกของกลางให้แก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่น ซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้นตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การที่พนักงานสอบสวนไม่คืนรณต์บรรทุกของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการคืนของกลาง ซึ่งการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นผลโดยตรงให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่นได้ทำการจับกุมผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๔ คน พร้อมของกลางยาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) จำนวนประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ เม็ด และรณต์บรรทุกสิบล้อ หมายเลขทะเบียน ๗๐-๐๗๗๐ พะเยา ซึ่งใช้ชุกช่อนยาบ้าดังกล่าว ต่อมา พนักงานอัยการจังหวัดเทิงได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีกับพวกต่อศาลจังหวัดเทิงในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท ๑ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย และขอให้ศาลมีคำสั่งริบรณต์บรรทุกของกลาง ศาลจังหวัดเทิงได้มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลยที่ ๑ (ผู้ฟ้องคดี) จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๔ ส่วนจำเลยที่ ๓ ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต และให้ริบรณต์บรรทุกของกลาง คดีมีการอุทธรณ์ ต่อมา ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลจังหวัดเทิงให้ยกคำขอให้ริบรณต์บรรทุกของกลางและให้คืนรณต์บรรทุกคันดังกล่าวแก่เจ้าของ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น คดีถึงที่สุด ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำร้องลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอรับรณต์บรรทุกสิบล้อคืนโดยแนบสำเนาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และสำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา พนักงานสอบสวน

เจ้าของสำนวนคดีได้มีบันทึกเสนอให้คณบดีบรรทุกของกลางแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว และจากการติดต่อประสานงานกับพนักงานอัยการจังหวัดเทิงได้รับแจ้งว่าสามารถนำสำเนาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ และสำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดเป็นหลักฐานเพื่อขอรับของกลางคืนได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติให้คณบดีบรรทุกของกลางดังกล่าว และได้มีหนังสือถึงอัยการจังหวัดเทิงเพื่อขอทราบผลคดีและการจัดการเกี่ยวกับของกลางในคดี รวมทั้งมีหนังสือหารือไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่า ในส่วนบรรทุกของกลางจะมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ หรือไม่ ในขณะที่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าว อัยการจังหวัดเทิงได้มีหนังสือแจ้งผลคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยให้พนักงานสอบสวนจัดการของกลางตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป และยังมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการติดต่อขอรับของกลางคืนที่สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปติดต่อขอรับบรรทุกของกลางคืนกับพนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีตามหนังสือดังกล่าวอีกครั้ง แต่ได้รับการปฏิเสธ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นบรรทุกของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกไว้ว่าไม่ติดใจที่ฟ้องร้องเกี่ยวกับการตรวจยึดทรัพย์สินและการคืนของกลางกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือหน่วยงานใดอีก และรับว่าจะไปถอนคำฟ้องคดีนี้ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ถอนคำฟ้องแต่อย่างใด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม^๓ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นั้น เมื่อคดีได้เสร็จลงแล้ว เจ้าพนักงานย่อมมีหน้าที่ต้องคืนสิ่งของที่ยึดไว้แก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ย่อมไม่มีอำนาจที่จะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้ เนื่องจากศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอรับบรรทุกของกลางคืนโดยแนบสำเนาหนังสือรับรองเมื่อคดีถึงที่สุด

^๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๘๕

ฯลฯ

ฯลฯ

สิ่งของใดที่ยึดไว้เจ้าพนักงานมีอำนาจยึดไว้จนกว่าคดีถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อื่นซึ่งมีสิทธิเรียกร้องขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอื่น



เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา ซึ่งสำเนาหนังสือดังกล่าวถือเป็นเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการที่มีรหัสตัวพยานและเลขประจำของเจ้าของเรื่องที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถที่จะตรวจสอบได้ และเมื่อได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว พนักงานสอบสวนเจ้าของสำนวนคดีได้เสนอบันทึกข้อความให้คณบดีบรรทุกของกลางต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุมัติให้คณบดีของกลางโดยได้ลงนามในบันทึกดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้หรือควรรู้ถึงผลคำพิพากษาที่ถึงที่สุดดังกล่าวแล้วในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแก้คำพิพากษาของศาลจังหวัดเทิงเป็นว่าให้ยกคำขอให้ริบรณต์บรรทุกของกลางและให้คณบดีบรรทุกคณบดีดังกล่าวแก่เจ้าของ นอกจากนี้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของกลาง จึงต้องคณบดีบรรทุกของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดีในทันทีที่ได้รับถึงผลคำพิพากษาที่ถึงที่สุดของศาลอุทธรณ์ภาค ๕ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ยอมคณบดีบรรทุกของกลางให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการคณบดีของกลาง ซึ่งการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นผลโดยตรงให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในผลแห่งการละเมิดแก่ผู้ฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำไปในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงประนีประนอมยอมความกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยได้ลงลายมือชื่อในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ตั้งใจที่จะฟ้องร้องเกี่ยวกับการตรวจยึดทรัพย์สินและการคณบดีของกลางกับผู้หนึ่งผู้ใดหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดอีกแต่อย่างใด โดยผู้ฟ้องคดีจะไปถอนคำฟ้องคดีนี้ รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ดังกล่าว จึงมีลักษณะเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามมาตรา ๔๕๐^๔ และมาตรา ๔๕๑^๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไปตามมาตรา ๔๕๒^๖ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน

^{๔-๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๕๐ อันว่าประนีประนอมยอมความนั้น คือสัญญาซึ่งผู้เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่หรือจะมีขึ้นนั้นให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน

มาตรา ๔๕๑ อันสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบ หรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

มาตรา ๔๕๒ ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น ย่อมทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายได้ยอมสละนั้นระงับสิ้นไป และทำให้แต่ละฝ่ายได้สิทธิตามที่แสดงในสัญญานั้นว่าเป็นของตน



เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อีก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๘/๒๕๖๑)

๙. กรณีอื่นๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

๑. การพระราชทานอภัยโทษ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การราชทัณฑ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๕

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

๑. องค์วิชาชีพด้านกฎหมาย

๑.๑ สภาพทนายความ

๑.๑.๑ คำสั่งไม่อนุมัติคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีความมุ่งหมายเพียงให้ลบล้างโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกลงโทษทางวินัย โดยให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยต้องโทษนั้นมาก่อนเท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือกรรมที่ได้กระทำลงนั้นไม่อาจลบล้างให้พ้นไปได้ เมื่อกรรมหรือการกระทำผิดของผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เป็นลักษณะของพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย พฤติกรรมที่ทุจริตและไม่รักษาเกียรติของตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีจึงต้องด้วยข้อห้ามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ตามมาตรา ๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติดังกล่าว แม้กรณีจะปรากฏว่าสภานายกพิเศษแห่งสภาพทนายความจะได้มีคำวินิจฉัยยกกลับมติของคณะกรรมการสภาพทนายความที่ไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามคำขอของผู้ฟ้องคดี โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีกระทำผิดทางวินัยและถูกลงโทษไปก่อนวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จึงได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ และกฎหมายได้กำหนดให้คำวินิจฉัยของสภานายกพิเศษเป็นที่สุดท้ายที่สุดก็ตาม แต่เมื่อกรณีดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยมีคำสั่งโดยคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมาย สภานายกพิเศษแห่งสภาพทนายความจึงมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยเดิมที่ไม่ชอบของตนได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่รู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง กรณียังเป็นที่น่าประจักษ์ชัดว่า หากไม่มีการเพิกถอนคำวินิจฉัยนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายแก่สังคมโดยรวม เมื่อซึ่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ของผู้ยื่นคำขอกับประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว ประโยชน์ส่วนรวมย่อมมีความสำคัญที่ต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าประโยชน์



ของผู้ยื่นคำขอ ดังนั้น การที่สภานายกพิเศษแห่งสภานายความมีคำวินิจฉัยใหม่ เพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยเดิมของตนจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ต่อสำนักงานทะเบียนทนายความ สภานายความ คณะกรรมการสภานายความพิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาต เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติตาม มาตรา ๓๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ กรณีเป็นผู้กระทำการเสื่อมเสีย ถึงเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์มติดังกล่าว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัย ที่ ๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ กลับมติของคณะกรรมการสภานายความ เนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับการล้างมลทินตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทิน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่สภานายความได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ทบทวนคำวินิจฉัยดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว ได้มีคำวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยเดิม และมีคำวินิจฉัยยืนตามมติของ คณะกรรมการสภานายความที่ไม่อนุมัติคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายไม่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ขาดประโยชน์ และรายได้ในการประกอบอาชีพทนายความ กระทรวงยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงต้องรับผิดชอบ ในผลแห่งการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๔๙^๑ และมาตรา ๕๐^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดแนวทาง

^{๑-๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๔๙ เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ตามหลักเกณฑ์ ในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการกำหนดให้อุทธรณ์หรือให้ได้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น มาแล้วหรือไม่

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในเก้าสิบวันนับแต่ได้รู้ถึงเหตุ ที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น เว้นแต่คำสั่งทางปกครองจะได้อำนาจขึ้นเพราะการแสดงความอันเป็นเท็จหรือปกปิด ข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งหรือการข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย



การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง ระยะเวลาในการเพิกถอน และผลการเพิกถอนไว้ เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครองจึงมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายได้หากคำสั่งทางปกครองนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้น การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองจึงอาจมีได้ทั้งในชั้นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งและผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยอาจเพิกถอนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลัง หรือมีผลไปในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ ทั้งนี้ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ เพิกถอนคำวินิจฉัยเดิมที่เป็นคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดี หลังจากสภาพนายความมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอให้ทบทวนคำวินิจฉัยที่ให้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นนายความแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นการเพิกถอนคำวินิจฉัยภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่สภาพนายความขอให้ทบทวนอันเป็นวันรู้เหตุแห่งการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่พิจารณาไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนในข้อกฎหมายและโดยที่มาตรา ๕^๓ แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินฯ มีความมุ่งหมายเพียงให้ลบล้างโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกลงโทษทางวินัย โดยให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องโทษนั้นมาก่อนเท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือกรรมที่ได้กระทำลงนั้นไม่อาจลบล้างให้พ้นไปได้ กรรมนั้นจึงยังคงส่งผลและติดตามตัวผู้นั้นไปอย่างไม่อาจลบล้างได้ เมื่อกรรมหรือการกระทำผิดของผู้ฟ้องคดีเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย พฤติกรรมที่ทุจริตและไม่รักษาเกียรติของตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีจึงต้องด้วยข้อห้ามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นนายความตามมาตรา ๓๕ (๔)^๔ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติดังกล่าว จึงเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยเพิกถอน

มาตรา ๕๐ คำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่กำหนดได้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒

^๓ พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๕ ให้ล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระทำการก่อนหรือในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ

^๔ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๓๕ ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีและไม่ใช่ผู้ได้กระทำการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต

ฯลฯ

ฯลฯ



คำวินิจฉัยเดิมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง และแม้มาตรา ๓๖ วรรคสาม^๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า คำวินิจฉัยของสภานายกพิเศษให้เป็นที่สิ้นสุด แต่กรณีดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า หากไม่มีการเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ครั้งแรกที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะทำให้เกิดความเสียหายแก่สังคมโดยรวม ประการสำคัญการที่ให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งแรกยังคงมีผลอยู่ อาจทำให้สภานายกความได้รับความเสียหาย ไม่อาจดำเนินการให้บรรลូវวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพทนายความและการควบคุมมรรยาททนายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพทนายความจะต้องเป็นผู้ที่มีจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยรวม ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย มีความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ให้ว่าต่างแตกต่างในคดีความอันเป็นความเดือดร้อนแสนสาหัสของผู้มีคดีความได้ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจของสังคม เมื่อซึ่งนำหน้าระหว่างประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว เห็นว่า ประโยชน์ส่วนรวมมีความสำคัญที่ต้องรักษาไว้ยิ่งกว่าประโยชน์ของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งแรกจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๒๔/๒๕๖๐)

๑.๑.๒ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๓ คำสั่งกลับคำชี้ขาดของคณะกรรมการสภานายกความ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ เหตุป็นคดีตายสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๕ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๓๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอ คณะกรรมการต้องแสดงเหตุผลของการไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง ในกรณีเช่นนี้ผู้ยื่นคำขอมีสสิทธอุทธรณ์การไม่รับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตของสภานายกความต่อสภานายกพิเศษได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ

คำวินิจฉัยของสภานายกพิเศษให้เป็นที่สิ้นสุด



๒. องค์การวิชาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ทันตแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ สภาการพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ สภาเภสัชกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. องค์การวิชาชีพด้านวิศวกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. องค์การวิชาชีพด้านการบัญชี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕. องค์การวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖. องค์การวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครูสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๖

คดีปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการการศึกษา

ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๒ (๒) ได้กำหนดไว้ว่า คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในเขตบริการการเทียบระดับการศึกษาของสถานศึกษา... ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ซึ่งถือว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าบ้านพักอาศัยและประกอบอาชีพค้าขายทรายอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอันถือได้ว่าเป็นถิ่นที่อยู่ประจำของผู้ฟ้องคดีอีกแห่งหนึ่ง อันเป็นพื้นที่ในเขตบริการการเทียบระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมเป็นผู้มีคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาตามข้อ ๒ (๒) ของประกาศดังกล่าวข้างต้น การที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานีออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกหลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตร (กศน. ๒ ทศ.) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ยกเลิกหลักฐานการศึกษา ประกาศนียบัตร (กศน. ๒ ทศ.) การประเมินเทียบระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เลขที่ ๑๒๑๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ที่ออกให้กับผู้ฟ้องคดี โดยอ้างเหตุว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา เพราะเหตุมิได้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำในเขตบริการการเทียบระดับการศึกษา จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรการประเมินเทียบระดับการศึกษา ชั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตามประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยยื่นใบสมัครพร้อมทั้งเอกสาร

